

刑事訴訟法

No.36

予備独自問題 H28-14

(配点：2)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述は、甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合について述べたものである。これらの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。(改)

ア. 司法警察員は、甲からの告訴を受けたときは、乙を逮捕しなければならない。

イ. 甲は、告訴を一旦取り消した後も、再度適法に告訴をすることができる。

ウ. 告訴は、必ず書面によってしなければならない。

エ. 甲は、公訴の提起があるまでは、告訴を取り消すことができる。

オ. 甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも、検察官は適法に公訴を提起することができる。

1. ア イ 2. ア オ 3. イ ウ 4. ウ エ 5. エ オ

No.36	告 訴	正答率
予備H28-14	正 解	87%
	5	

ア 誤っている

告訴（230条）とは、被害者その他告訴権を有する一定の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示である。司法警察員が告訴を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない（242条）、検察官は、告訴のあった事件について、起訴又は不起訴の処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人に通知し（260条）、特に不起訴処分をした場合には、告訴人等からの請求があれば、その理由を告知しなければならない（261条）等の法定の効果が発生する。しかし、被疑者を逮捕しなければならないという規定は存在しない。したがって、本記述は誤っている。

イ 誤っている

237条2項。告訴の取消しをした者は、更に告訴をすることができない。その趣旨は、自己が一旦した告訴を取り消しておきながら、さらに同じ犯罪事実について重ねて告訴をすることを認めることは、私人の恣意により国家刑罰権の行使を左右し、ひいては告訴権の濫用を招くおそれがあるから、これを防止する点にある。したがって、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

241条1項。告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。本条は、告訴及び告発の方式を定めており、その趣旨は、親告罪の訴訟条件となる告訴について、手続の明確性、確実性を確保する点にある。本条によると、口頭での告訴も認められている。したがって、本記述は誤っている。

エ 正しい

237条1項。告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。その趣旨は、被害者の意思を尊重するという告訴の趣旨から、その取消しを一切認めないことは妥当でないので、一定の制限のもとで告訴の取消しを認めて、被害者の意思の尊重を図る点にある。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

235条本文は、親告罪の告訴は犯人を知った日から6か月を経過したときは、することができないと規定するが、不同意性交等罪は非親告罪である。よって、不同意性交の事実については、いつでも告訴が可能である。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。